

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [2] 「취업규칙」 내 법정 의무사항 미반영

관 련 부 서 □□ 0실

조 치 부 서 □□ 0실

내 용

1. 업무 개요

□□ 0실은 사내 이사회 및 정관 제·개정을 담당하고 있으며, 사내 규정 중 「취업규칙」을 통해서 회사의 근로조건, 복무규율 등에 대해 규정하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」은 사업장에서 근로자에 대한 근로조건, 복무규율에 관한 구체적인 사항을 정한 것이다. 「근로기준법」에 따르면 취업규칙은 법령이나 해당 사업 또는 사업장에 대하여 적용되는 단체협약과 어긋나서는 아니된다 규정하고 있다. 또한 「취업규칙」은 상위법 우선의 원칙(上位法 優先- 原則)에 따라 노동관계법령(예를들어 근로기준법 등)을 「취업규칙」이 위반할 경우 무효가 되므로, 상위 노동관계법인 「근로기준법」이나 「남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률」(이하 “남녀고용평등법”이라 한다)을 반영하여 사내 「취업규칙」을 작성해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 □□의 「취업규칙」을 확인한 결과, 「취업규칙」의 일부가 현행의 「근로기준법」이나 남녀고용평등법의 내용들과 다르게 작성되

어 적용되고 있었다.

사내 근로자들이 근로조건을 확인할 때 현행 법률과 다른 □□의 「취업규칙」을 적용함으로써 법률 위반가능성이 있으므로 「취업규칙」의 개정이 필요하며, 규정의 개정 전까지 근로자들의 권익이 보장될 수 있도록 유의할 필요가 있다.

관련부서 의견 ①실에서는 감사의견을 수용하면서 「취업규칙」에 현행 법률 내용이 적용되도록 개정하겠다고 하였다.

조치할 사항 □□ 사장은 향후 「근로기준법」, 「남녀고용평등법」 등의 관련 법령의 개정으로 「취업규칙」내 법정 의무사항 미반영 사례가 발생하지 않도록 규정을 관리하시기 바랍니다.(통보)